

1014594-03.2022.8.26.0011

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Henrique Vergueiro Loureiro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XI - Pinheiros

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... autos indicam que o Autor foi vítima de roubo e extorsão, no dia 31.08.2022, por volta das 18h30min, na rua Clarindo. Foi rendido por dois criminosos (com armas de fogo) que obrigaram o Autor a realizar transações bancárias, três transferências PIX nos valores de R\$ 14.000,00, R\$ 1.300,00 e R\$ 16.500,00, no dia 31.08.2022, descritas a fls. 20/23). Solicita a restituição do valor de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XI - Pinheiros

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Jericó s/nº, São Paulo-SP - cep 05435-040

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1014594-03.2022.8.26.0011 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1014594-03.2022.8.26.0011

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

João Paulo Almeida Nasser

Requerido:

Banco Bradesco S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Henrique Vergueiro Loureiro

Vistos.

Considerando-se a possibilidade de as partes se contatarem diretamente para tentativa de transação (e não ter sido noticiada transação até o momento), buscando dar celeridade ao processo e não havendo elementos que indiquem a necessidade da produção de outras provas, passo ao julgamento dos pedidos.

Desnecessária a produção de provas em audiência, pois os fatos relevantes são incontroversos. Não logrando o Requerido a apontar fato relevante controverso que sustentasse a necessidade e utilidade da designação de audiência.

Dispensado o relatório, fundamento e decido.

Os elementos existentes nos autos são suficientes ao conhecimento e julgamento dos pedidos, independentemente de prova pericial. As demais preliminares arguidas serão analisadas no campo do mérito da pretensão.

Os pedidos são procedentes.

Os elementos existentes nos autos indicam que o Autor foi vítima de roubo e extorsão, no dia 31.08.2022, por volta das 18h30min, na rua Clarindo. Foi rendido por dois criminosos (com armas de fogo) que obrigaram o Autor a realizar transações bancárias, três transferências PIX nos valores de R\$ 14.000,00, R\$ 1.300,00 e R\$ 16.500,00, no dia 31.08.2022, descritas a fls. 20/23). Solicita a restituição do valor de R\$ 14.000,00.

Pois bem. Entendo que há responsabilidade do Requerido pelos danos provocados - em razão dos crimes - aos consumidores.

Isso porque - a par da existência de culpa "lato sensu" dos terceiros criminosos - a operação financeira efetuada pelos criminosos está em desacordo com o histórico de utilização dos serviços do Autor. Foi uma transferência de elevado valor para pessoa física - Aleksandro Fernandes de Souza (fl. 3), indicando fraude. Inclusive após a comunicação do fato ao Requerido. Ou seja, houve também culpa do Requerido, ao não ter identificado a operação fraudulenta (e, por exemplo, ter solicitado confirmação do Autor para concretização dos negócios).

Responde o Requerido, pois, pelo fato e vício dos serviços, independentemente de culpa, nos termos dos arts. 14 e 20 da Lei nº. 8.078/90.

Em casos semelhantes já decidiu o E. TJSP:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Delito de roubo - Vítima do golpe "Boa Noite Cinderela" Despesas não reconhecidas pelo correntista Não configurada, no caso, qualquer das hipóteses excludentes de responsabilidade do fornecedor, dispostas do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor Débito declarado inexigível nessa oportunidade Sentença reformada - Recurso provido. DANO MORAL Caracterização Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito Dano in re ipsa Indenização devida (Apelação nº 0226799- 49.2007.8.26.0100; 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo; j. em 13 de novembro de 2013; relator Desembargador Paulo Pastore Filho).

Desta feita, há de ser declarada a inexistência de relação jurídica quanto à transferência PIX no valor de R\$ 14.000,00 para Aleksandro Fernandes de Souza (fls. 3 e 20), bem como de todos os juros/multas/tributos/encargos incidentes (sejam aqueles incidentes no próprio cartão de crédito, sejam aqueles incidentes em conta corrente/cheque especial decorrente de pagamento/débito automático das referidas operações inexistentes), restituindo-se as quantias pagas, corrigidas monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Fica desde logo afastada a possibilidade de "bis in idem". De o Requerido efetuar o estorno da operação (ingressando o crédito em conta ou cartão de crédito) e, ainda, ter de efetuar o pagamento (judicial ou extrajudicial) do valor da mesma obrigação. Ou um, ou outro.

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para declarar a inexistência de obrigação relacionada à transferência PIX no valor de R\$ 14.000,00 para Aleksandro Fernandes de Souza (fls. 3 e 20), realizada em 31.08.2022, bem como de todos os encargos que incidiram sobre as referidas obrigações, restituindo-se as quantias pagas, corrigidas monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e resolvendo-se o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e despesas processuais por expressa disposição legal (art. 55 da Lei 9.099/95).

As partes poderão interpor recurso nominado contra esta sentença, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado, mediante o pagamento do preparo recursal, na forma do art. 42 da Lei Federal 9.099/95 e do art. 4º. da Lei Estadual nº 11.608/2003, no valor de R\$ 319,70 (artigo 4º, inciso II, Lei 11.608/2003, alterada pela Lei 15.855/2015), que deverá ser acrescido ainda da soma do valor das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, etc), por meio da guia FEDTJ, conforme Comunicado CG nº 1530/2021, sob pena de deserção, dispensado o recolhimento do porte de remessa e retorno em razão do Provimento CSM 2195/2014. São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA